



Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes.

Gestión de la Innovación

Ensayo Parcial 1

Fecha de entrega: 6 de Marzo de 2026

Dr. Jorge Abdon Rosas Murillo

Vázquez Reyes Álvaro Román | 1299755

Tijuana, Baja California, 6 de Marzo de 2026

Propiedad Intelectual

¿Qué significa realmente que algo nos pertenezca? Es fácil entender la propiedad cuando podemos sostenerla en las manos, pero ¿qué hace que algo sea mío cuando no se puede tocar? A lo largo de la historia, la humanidad ha sabido definir la pertenencia de los objetos físicos, pero definir a quién le pertenece una idea es un reto mucho mayor, esta necesidad de querer reclamar y proteger aquello que nace de nuestra mente es donde se empezó a concebir el concepto de propiedad intelectual.

Es muy interesante el largo camino que se ha recorrido para poder demostrar la pertenencia de una idea, el cómo a pesar de ser algo intangible el ser humano logró generar herramientas legales que actúan como un puente entre la mente y el mundo real. Sin embargo, este proceso de “ser el dueño” de una idea también abre nuevas preguntas: ¿hasta qué punto podemos encerrar el conocimiento sin frenar el desarrollo de los demás?"

Lamentablemente esto es algo que ha sucedido en demasiadas ocasiones y que abordaremos más adelante. Primero veamos cómo entender cómo es que estas herramientas legales intentan ayudar a equilibrar la balanza entre proteger al creador y no estancar el progreso, primero debemos comprender cómo se clasifican estas ideas. La “propiedad intelectual” no funciona como una regla universal, sino como un gran paraguas que divide las creaciones de la mente humana en dos grandes categorías, dependiendo de su forma de ser y su utilidad:

Por una parte tenemos lo que es el **Derecho de Autor**, esta rama está diseñada básicamente para proteger el arte y la creatividad. Abarca distintos tipos de obras como lo son las literarias, la música, las pinturas, las películas e incluso el código de los programas informáticos (como lo son los videojuegos y herramientas profesionales). Lo más interesante del derecho de

autor es que no protege la idea abstracta o “bruta” en sí, sino la forma en que esa idea es expresada por su creador.

Por el otro lado tenemos a la **Propiedad Industrial**, esta rama se enfoca más en las ideas con aplicaciones prácticas, tecnológicas o comerciales. Aquí es donde entran las **patentes** (que protegen invenciones y nuevos procesos), las **marcas** (que protegen la identidad de un producto o servicio) y los **diseños industriales**. Como se puede apreciar, a diferencia del arte, la propiedad industrial busca proteger la funcionalidad y el beneficio económico que una idea aporta al mercado.

Al hacer esta separación, el sistema legal reconoce que la mente humana produce ideas de diferentes tipos y naturalezas: no es lo mismo el valor emocional de una novela que la utilidad de un nuevo motor. Cada una requiere una forma distinta de protegerse.

Sin embargo, hay una delgada línea entre proteger y aislar, una cosa es defender a la originalidad y la expresión creativa de un autor, y otra muy diferente es permitir que ideas revolucionarias, capaces de aportar muchísimo valor tanto a la sociedad como a la industria queden “encerradas” en una prisión legal. Este acaparamiento legal impide que otras mentes puedan sumar a esa idea, iterar sobre ella y ayudarla a evolucionar.

Lamentablemente estos casos de “asfixia” creativa no son exclusivos de un solo ámbito. Uno de los casos más destacados y polémicos de la actualidad se observa en la industria de los videojuegos, donde grandes compañías han llegado a patentar mecánicas en los juegos. Muy lejos de proteger la creatividad, esta práctica ha logrado exactamente lo contrario: frenar la innovación y el progreso de otras obras que podrían haberse inspirado en esos sistemas.

Para ponerlo en perspectiva, patentar algo tan básico y funcional como una mecánica en un videojuego es tan ridículo como si alguien intentara patentar las letras del alfabeto. ¿Cómo

habrían podido grandes autores como Franz Kafka o Ernesto Sabato crear tan increíbles obras literarias si una herramienta tan simple y universal como la escritura se hubiera visto “encerrada” por el monopolio de una sola persona?

El principal problema de todo este asunto no es que exista la propiedad intelectual, las patentes, etc. si no que con el tiempo su propósito original se ha ido retorciendo. Las leyes que fueron creadas para poder proteger al inventor o al artista, actualmente son utilizadas como estrategias de negocio por grandes empresas. Aunque parezca difícil de creer, este modelo de negocio parasitario es más popular de lo que parece, empresas que no inventan, crean ni aportan nada a la sociedad se dedican a comprar patentes de conceptos e ideas que son vagas o muy amplias, con el único propósito de demandar a verdaderos creadores que están intentando innovar y expresar su ingenio. En este tipo de casos, la ley deja de ser un escudo que protege la creatividad y a los autores y se convierte en un muro que mantiene presa a la creatividad y castiga la innovación.

A pesar de esto, no todo es tan malo como parece, ya que gracias a toda esta cultura de la restricción y avaricia de las compañías, ha surgido una respuesta por parte de la comunidad, se le conoce como la filosofía del código abierto o mejor conocido como Open Source. Grandes comunidades de desarrolladores, artistas e incluso científicos han decidido tomar estas mismas herramientas legales pero desde otro punto de vista. En lugar de usarlas para limitar y encerrar ideas, las utilizan para asegurarse de que su trabajo se mantenga libre y accesible para cualquiera que quiera utilizarlo, estudiarlo o mejorarlo.

Hay demasiados ejemplos de esto, en mi caso los he presenciado más en el ámbito del software, como videojuegos (tales como Pixel Dungeon) e incluso en herramientas profesionales (Visual Studio Code por ejemplo).

Me parece increíble el como la creatividad y la imaginación pueden fluir desde muchos puntos, por ejemplo, gracias a casos en los que las ideas se ven limitadas, la creatividad logra salir a flote con diferentes alternativas igual de creativas que la original, así como también el que una idea sea **open source** permite que miles de personas puedan aportar con su grano de arena a la construcción y evolución de esta.

Ahora bien, a pesar de lo maravilloso y colaborativo que resulta el modelo Open Source, sería un error y un sesgo satanizar por completo a la propiedad intelectual. Debemos recordar el propósito fundamental por el que nació: proteger las ideas. Imaginemos a un inventor independiente, a un escritor o a un pequeño estudio de desarrollo que invierte años de su vida, esfuerzo y todos sus ahorros en un proyecto revolucionario. Si no existieran los derechos de autor o las patentes, ¿qué le impediría a una corporación multimillonaria tomar esa idea, copiarla y venderla masivamente al día siguiente? En este escenario, el creador original quedaría en la ruina y el incentivo para volver a crear desaparecería por completo. La propiedad intelectual es, en su esencia más pura, la garantía de que quien asume el riesgo de innovar tenga la oportunidad justa de cosechar los frutos de su trabajo.

Existe un último elemento vital en este ecosistema legal que a menudo olvidamos: la caducidad. El sistema de propiedad intelectual fue diseñado con la premisa de que ninguna idea puede tener un dueño eterno. Ya sea una patente tecnológica de veinte años o los derechos de autor que expiran décadas después de la muerte del artista, todas las creaciones tienen un destino final común: el Dominio Público. Este concepto es la máxima prueba de que, al final del día, el conocimiento humano nos pertenece a todos. Obras que en su momento estuvieron protegidas, como las sinfonías de Beethoven, las obras de Shakespeare o los primeros inventos mecánicos, hoy son el cimiento libre sobre el cual las nuevas generaciones pueden construir.

Debido a toda esta complejidad de términos y el riesgo de que nuestra creatividad sea eclipsada por monopolios, así como también a la necesidad de proteger el fruto de nuestro arduo trabajo, es muy importante que, como sociedad y especialmente como creadores, estemos informados sobre estas leyes. Conocer cómo funciona la propiedad intelectual no debería ser un tema exclusivo de abogados o grandes corporaciones, es una herramienta de defensa fundamental para cualquier persona que quiera expresar una idea.

Un inventor, un programador o un artista que desconoce sus propios derechos es una presa fácil para que alguien más robe su obra o que incluso, irónicamente, termine infringiendo patentes ajenas de forma accidental, lo que podría provocar que se meta en problemas legales. Es por eso que informarse es muy importante. Nos da la capacidad de decidir conscientemente qué camino tomar con nuestras creaciones, si registrar un invento para asegurar su viabilidad económica y proteger nuestro esfuerzo, o liberarlo intencionalmente bajo una licencia de código abierto para aportar nuestro grano de arena en el progreso de la comunidad.

Para concluir, resulta inevitable volver a la pregunta que dio inicio a esta reflexión: ¿qué significa realmente que algo nos pertenezca cuando se trata de algo tan intangible como una idea? Como hemos visto a lo largo de este recorrido, la respuesta no se encuentra en los extremos. No significa encerrar el conocimiento detrás de muros legales impenetrables, pero tampoco implica dejar desprotegido el esfuerzo y sacrificio de quienes se atreven a innovar. La verdadera pertenencia radica en el poder de elección: en conocer nuestras herramientas legales para decidir cuándo usar un escudo que proteja nuestro trabajo y cuándo abrir las puertas para colaborar con el mundo. Al final del día, la propiedad intelectual, el código abierto y el dominio público son solo los medios que utilizamos para gestionar nuestra creatividad. Lo verdaderamente importante es que, sin importar el camino que elijamos, el destino final siempre

sea el mismo: asegurar que las ideas nunca dejen de fluir, evolucionar y, tarde o temprano, terminar enriqueciendo a toda la humanidad.